

博智電子股份有限公司

與關係人、集團企業及特定公司交易管理辦法

一、目的：

為使本公司業務實際需要，符合法規要求，以達成公司整體利益，特定本作業。

二、適用範圍：

適用於所有關係人、集團企業及特定公司之交易。

三、權責單位：

財會處為本辦法之權責單位。

四、作業辦法：

1. 定義：

1.1 關係人：『財務會計準則公報』第五號、第六號、第七號公報規定之關係人或依公司法 369 條之一～369 條之十二之規定。

1.2 集團企業及特定公司：悉依台灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之規定。

2. 程序及方法：

2.1 本公司與各關係人、特定公司及集團企業間之重大交易，除依本公司一般交易事項規定辦法及程序執行外，應先報請董事會核准；如有必要時，董事長得先行決行，於事後報請董事會追認。

2.2 本公司與各關係人、特定公司及集團企業間之交易，包括：

2.2.1 銷貨。

2.2.2 進貨。

2.2.3 財產交易及長期股權投資。

2.2.4 資金融通。

2.2.5 背書保證。

2.3 本公司與關係人間重大交易事項，應於財務報告附註中揭露下列資料：

2.3.1 關係人之名稱。

2.3.2 與關係人之關係。

2.3.3 與各關係人間之下列重大交易事項暨其價格及付款期間，與其他有助於瞭解關係人交易對財務報表影響之有關資訊。

(1) 進貨金額或佔進貨總金額百分比。

(2) 銷貨金額或佔銷貨總金額百分比。

(3) 財產交易金額及其所產生之損益金額。

(4) 應收票據與應收帳款之期末餘額或佔總應收帳款/票據百分比。

博智電子股份有限公司

與關係人、集團企業及特定公司交易管理辦法

- (5) 應付票據與應收帳款之期末餘額或佔總應付帳款/票據百分比。
- (6) 提供或取得資金融通之最高餘額、利率區間、期末餘額及當期利息總額。
- (7) 提供或取得票據背書保證及擔保或信用保證之期末餘額。
- (8) 其他對當期損益及財務狀況有重大之影響交易事項。

2.3.4 本公司於編制財務報告時，對於前項應揭露事項，每一個別關係人交易金額或餘額，如達本公司當期各該項交易總額或餘額百分之十以上者，應單獨列示，其餘得加總彙列之。

2.3.5 本公司於依規定編制母子公司合併報表時，已消除之關係人交易事項，得不予揭露。

2.3.6 本公司與關係人、特定公司及集團企業之銷貨、進貨之訂單處理，及因銷貨、進貨產生之應收、應付款項之管理，除本程序另有規定者外，應依本公司內部控制制度之銷售及採購循環中有關規定辦理。

2.3.7 本公司與關係人、特定公司及集團企業之間有資產或長期股權投資等交易時，應依本公司『取得或處分資產處理程序』辦理。

2.3.8 本公司與關係人、特定公司及集團企業之間有背書保證、資金融通時，應依本公司『背書保證作業程序』及『資金貸與他人作業程序』辦理。

五、施行：

本辦法經董事會通過後實施，修正時亦同。

六、相關參考資料：

1. 公司法及財團法人中華民國會計研究發展基金會財務法則委員會公布『財務會計準則公報』第五號『長期股權投資會計處理準則』、第六號『關係人交易之查核』、第七號『合併財務報表』及『國際會計準則』第二十四號『關係人揭露』之規定訂定之。
2. 『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則』第十條第一項第三款不宜上櫃規定之具體認定標準。